Introduction au promissory estoppel

Droit anglais des contrats | Guide d'étude | Confiance accordée à une promesse

1. Une promesse portant sur un droit préexistant

Le *promissory estoppel* est un principe de l'*equity* anglaise. Dans un rapport juridique préexistant, il peut empêcher une partie d'exercer pleinement un droit après avoir clairement promis d'en assouplir l'exercice. Le principe peut s'appliquer même si le bénéficiaire n'a fourni aucune nouvelle contrepartie au sens de la *consideration*.

2. Les éléments à examiner

Promesse claire. Le titulaire du droit a-t-il clairement indiqué, par ses paroles ou son comportement, qu'il accepterait une prestation réduite ou différée ? La portée de cet engagement s'apprécie dans son contexte.

Comportement fondé sur la promesse. Le destinataire a-t-il agi ou s'est-il abstenu d'agir parce qu'il se fiait à la promesse ? Il faut établir concrètement les dispositions qu'il a prises en conséquence.

Caractère inéquitable. Les relations entre les parties rendent-elles inéquitable l'exercice du droit initial ? Dans *Hughes*, des négociations sur le rachat du bail avaient conduit le locataire à croire que le délai de réparation était suspendu.

3. High Trees et la réduction de loyer en temps de guerre

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130

Le bail d'un immeuble conclu en 1937 fixait le loyer annuel à 2 500 livres. En raison des logements vacants pendant la guerre, le bailleur a confirmé en 1940 sa réduction à 1 250 livres. Le locataire a payé le montant réduit. Au début de 1945, tous les logements étaient loués.

Décision. Le juge Denning a accordé le complément de loyer demandé pour les deux trimestres prenant fin en septembre et décembre 1945. Il a interprété la concession comme limitée à la période de faible taux d'occupation.

> **Obiter dictum.** Le juge a également indiqué que l'*equity* aurait fait obstacle au recouvrement du complément pour la période couverte par la concession. Cette période était en dehors de l'objet de la demande.

La portée de la protection

1. Un moyen de défense

Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (commentaire)

Une femme divorcée demandait l'exécution de la promesse de son ex-mari de lui verser 100 livres par an. La Cour d'appel a précisé que le *promissory estoppel* peut limiter l'exercice de droits préexistants. La demande de pension exigeait toutefois un fondement propre. La promesse était dépourvue de *consideration*. L'image du bouclier et de l'épée traduit cette distinction.

2. La reprise de l'exercice du droit initial

Il faut d'abord déterminer la durée et les conditions de la concession. Dans *High Trees*, la réduction a cessé lorsque tous les logements ont été loués. Si seul l'exercice d'un droit a été suspendu, un préavis raisonnable peut être nécessaire pour l'exercer de nouveau à l'avenir, comme l'illustre *Tool Metal*.

Le comportement des parties compte également. Dans *D & C Builders v Rees*, le débiteur a exploité les difficultés financières de l'entreprise de travaux pour lui faire accepter un règlement réduit. L'*equity* ne lui a accordé aucune protection.

3. Application à un contrat d'entreposage

Un entrepositaire promet de ramener le prix mensuel de 1 000 à 600 livres d'avril à juin. Se fiant à cette promesse, le client paie 600 livres par mois et décline une offre ferme d'entreposage moins chère. En juillet, l'entrepositaire réclame le tarif habituel de juillet ainsi que 1 200 livres pour les trois mois précédents.

> Le client peut sérieusement opposer le *promissory estoppel* à la demande de 1 200 livres. La concession était claire, le client s'y est fié et revenir dessus rétroactivement serait vraisemblablement inéquitable. Le tarif habituel de 1 000 livres reste dû pour juillet.

Jurisprudence citée

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130

Hughes v Metropolitan Railway Co (1877) 2 App Cas 439

Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (commentaire)

Tool Metal Manufacturing Co Ltd v Tungsten Electric Co Ltd [1955] 1 WLR 761

D & C Builders Ltd v Rees [1966] 2 QB 617